والوسمة وتلبيد شعره) اى شعر رأسه (بشخين)اى شيء غليظ (غير مائع) هذا بيان للواقع والا فهو مستدرك لفظا ومعنى حيث لايتصور التلبيد بالمائع ولو تصور لمنع عنه ايضا (ولو من غير طيب)واما اذا كان تلبيد بطيب فهما حرامان قال ابن الهمام وماذكره رشيد الدين البصروى وحسن ان يلبد رأسه قبل الاحرام مشكل لانه لايجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الاحرام بخلاف الطيب انتهى ولعله قاسه عليه وهو ليس ببعيد ولا يظهر له فارق بل هو دون الطيب فى مقام الارتفاق لانه الصاق شعر الرأس بالصمغ ونحوه كيلا تخلله الغبار ولا يصيبه شيء من الهوام ويقيها من حر الشمس وهذا جائز عند الشافعى ومن تبعه ويؤيده مارواه اصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا أى يرفع صوته بالتلبية حال كونه ملبدا اللهم الا أن يقال تلبيده كان لضرورة (وقطع شجر الحرم وقلعه ورعيه الا الاذخر) ذكره استطرادا تبعا لما فى النهاية وان كانت حرمته لاتتعلق بحالة الاحرام على الخصوصية ولعل الوجه فى ذكره ههنا ان تعرض المحرم لصيد الحرم ونحوه أشد حرمة واقبح معصية وللتنبيه ان كل حج ليس فيه ارتكاب المحظور فهو الحج المبرور كما اشار اليه صلى الله عليه وسلم بقوله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه والتخصيص بالرفث مع دخوله فى عموم الفسق لكونه مفسدا للحج ولئلا يتوهم جواز الجماع مع الحلال فانه حرام بالاجماع (وغالب هذه المحظورات)اى المذكورة فى فصل المحرمات (يجب الجزاء بمباشرتها)أى ماعدا الفسوق والجدال (واما التى)اى المحظورات بمعنى الممنوعات التى (لاجزاء فيها سوى الكراهة)استثناء منقطع (فهى هذه) اى المذكورات الآتية بعد قوله هذا

﴿ فصل فى مكروهاته * ازالة التفث ﴾ بفتحتين اى الوسخ والدرن وكذا الشعث وهو تفرق الشعر لحديث الحاج الشعث التفث ولقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وظاهر الآية ان ازالة التفث حال الاحرام حرام ويؤيده مافى المحيط ازالة التفث حرام لكنه مقيد بما اذا كان الاغتسال بالماء الحار كما قال ابن الاثير (و غسل الرأس واللحية والجسد)اى سائر البدن (بالسدر ونحوه)كالاشنان والدلوك والصابون (ومشط رأسه)لاحتمال قطع شعره به ولما فيه من التزين وازلة الشعث فكان الاولى ان يقول ومشط شعره ليشمل لحيته أيضا (وحكه)أى حك شعر رأسه وكذا لحيته وسائر جسده حكا شديدا لما فيه من التعرض لقطع الشعر وازالته ونتفه واما قوله (ان افضى الى قتل الهوام وازالة الشعر)فغير ظاهر لانه حينئذ يعد من المحرمات لا من المكروهات (وعقد الطيلسان على عنقه) فلو طيلس من غير عقد فلا بأس به (والفاء القباء والعباء ونحوها) كالجبة والفروة واللباد (على منكبيه من غير ادخال يديه فى كميه) والظاهر ان ادخال احداهما كذلك (وعقد الازار والرداء) أى ربط طرف احدهما بطرفه الآخر (وان يخله) اى كل واحد منهما (بخلال) كنحو ابرة (وشدهما بحبل ونحوه)من رباط ومنطقة (ولبس الثوب المبخر) اى الذى بخره بعد الاحرام قال صاحب السراج الوهاج ولا بأس ان يلبس الثوب المبخر لانه غير مستعمل بجزء من الطيب وانما يحصل منه مجرد الرائحة وذلك لايكون طيبا كمن قعد مع العطارين واغرب المصنف بقوله فى الكبير ورد قولهم ان المنع للطيب والرائحة لا للون انتهى حيث لا كلام فى اللون ولا فى الطيب لعدم الخلاف فيهما ولا فى قصد الرائحة بالفعل كالتبخر وانما الكلام الرائحة التى تحصل فى الثوب او البدن من غير قصد كالقعود مع العطار ونحوه ممن لايكون له ريح فائح فانه جائز بلا خلاف فقاس عليه لبس الثوب المبخر فان بخوره يقع بفعله وشمه لم يحصل بقصده مع انه قال فى المحيط على مانقله عنه الفارسى اذا تبخر الطيب لايكره

شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
سبح لله مافى السموات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السموات والارض يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم مايلج فى الارض ومايخرج منها وماينزل من السماء ومايعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السموات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وهو عليم بذات